



PUTUSAN

Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUCHSIN ABUBAKAR, S.H., Alamat rumah Bastiong Karance Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kabupaten Ternate, alamat kantor: Jalan Poros Bobong Talo Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, Wayo, Wayo, Pekerjaan Owner UD. Tani Taliabu Mandiri,Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: Dwi Oktorianto R, S.H., Citra Solvia Hadi Meilia, S.H., dan Samuel Hadiprabowo, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada kantor hukum "Dir & Associates Partners" yang beralamat/berkantor di Apartemen Metropolis MK B206, Lantai 2 Jalan Raya Tenggilis 127, Surabaya Jawa Timur", berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24-12-2024 Nomor 5986/HK/XII/2024, Sebagai **Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi;**

Lawan:

CV. JG. SIGNATURE, beralamat di Jalan Ketintang 4/17-B Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh: Jardin Genia Sutono Putri, S.H., selaku Persero Pengurus yang telah memberikan kuasa kepada: Andrini Zuraidah, S.H., M.Hum., berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6-1-2025 Nomor 34/HK/I/2025, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Desember 2024 di bawah Register Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- A. HUBUNGAN HUKUM antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
1. Bahwa PENGGUGAT memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT yakni TERGUGAT sebagai Pembeli dan PENGGUGAT sebagai Penjual hal ini sesuai dengan TERGUGAT mengeluarkan PURCHASE ORDER bernomor KK/01JG/24 tertanggal 09 Februari 2024 kepada PENGGUGAT atas pemesanan Kayu KERIKIS GRADE A, Size 12 x 12, Panjang 410 cm x 220 cm, kuantitas 4 Kontainer 4 x 18 M³ Dengan harga kayu sebesar Rp.5.800.000/M³
 2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2024 TERGUGAT telah menerima barang kayu tersebut sesuai dengan permintaan pesanan, sehingga TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT untuk dibayar LUNAS SEKALIGUS.
 3. Bahwa PENGGUGAT memiliki Hak Tagih atas kewajibannya yang telah mengirimkan pesanan kayu dari TERGUGAT, oleh karena itu hingga sekarang TERGUGAT belum melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, maka perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
 4. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 21 Mei 2024 telah membuat SURAT PERNYATAAN yang menerangkan TERGUGAT sebagai Pembeli Kayu yang berhutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp.5.800.000 x 23,3863 m³ = Rp.135.640.540 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah)
 5. Bahwa PENGGUGAT berusaha diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan TERGUGAT namun upaya tersebut dihiraukan oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengirimkan SURAT SOMASI bernomor :025/PS-JGS/UD.TTM/06/2024 tertanggal 12 Juni 2024 kepada TERGUGAT guna dilakukan pembayaran 2 tahap yang dijanjikan oleh TERGUGAT, namun hingga saat ini belum ada pembayaran dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
 6. Bahwa pada Tanggal 15 Juni 2024 TERGUGAT mengirimkan jawaban atas somasi PENGGUGAT yang menerangkan adanya hubungan

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yakni TERGUGAT telah membenarkan melakukan pemesanan kayu kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah menerima atas barang tersebut, dan TERGUGAT telah membenarkan pulanya adanya HUTANG kepada PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT dikarenakan tidak ada pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

7. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik Materiil dan Imateriil dengan adanya perbuatan wanprestasi dari TERGUGAT, dimana PENGGUGAT dari TERNATE ke SURABAYA mengeluarkan ongkos Transportasi, Hotel, serta biaya lainnya termasuk biaya menyewa advokad guna menyelesaikan permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis hakim guna menghukum TERGUGAT membayar kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara TUNAI dan SEKALIGUS, disamping itu PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil atas kehilangan waktu, tenaga, pikiran yang mengganggu aktifitas moril PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT juga dituntut oleh para pekerja PENGGUGAT sehingga secara PATUT dan BENAR guna menghukum TERGUGAT membayar kerugian sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada PENGGUGAT.
8. Bahwa adanya kerugian yang dialami PENGGUGAT atas perbuatan wanprestasi TERGUGAT maka PENGGUGAT meminta bunga kepada TERGUGAT sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena itu PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim guna mengabulkan j, jika ada pembayaran dari TERGUGAT maka usaha PENGGUGAT tetap berjalan dan normal tapi akibat perbuatan TERGUGAT atas wanprestasi menyebabkan usaha PENGGUGAT mengalami kehancuran karena harus membayar bunga di bank, upah pekerja, dan kerugian lainnya.
9. Bahwa pasal 1338 dalam Kitab Undang -Undang Hukum Perdata menyebutkan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*" dan Pasal 1320 dalam Kitab Undang -Undang Hukum Perdata baik PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah memenuhi syarat dalam melakukan perikatan sah secara HUKUM.
10. Bahwa pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur kewajiban penggantian kerugian yang diderita oleh satu pihak, Pasal 181 ayat 2 HIR yang mengatur penanggungan biaya perkara di pengadilan serta pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, oleh karena itu secara PATUT dan BENAR guna Majelis Hakim menghukum TERGUGAT dan mengabulkan point 7 dan point 8 untuk seluruhnya melakukan kewajiban atas segala kerugian yang dialami PENGUGAT.

11. Bahwa terdapat sangkaan kuat TERGUGAT kembali beritikad tidak baik karena tidak mau membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT, maka dengan maksud supaya TERGUGAT tidak menunda nunda pembayaran ganti kerugian baik materiil dan immateriil menurut amar dalam putusan ini kepada PENGUGAT oleh karenanya beralasan kiranya PENGUGAT menuntut uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan oleh TERGUGAT memenuhi isi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa agar gugatan ini tidak illusionir PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim guna meletakkan sita jaminan pada tanah dan bangunan berserta isi didalamnya yang beralamat di Jalan Ketintang 4/17-B, Surabaya

Bahwa berdasarkan uraian diatas, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, guna mengabulkan permohonan PENGUGAT dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan wanprestasi kepada PENGUGAT.
3. Menghukum TERGUGAT membayar pelunasan sebesar Rp.135.640.540 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah)
4. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000 (seratus Juta rupiah) kepada PENGUGAT secara TUNAI dan SEKALIGUS dan TERGUGAT membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada PENGUGAT



secara Tunai dan sekaligus.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Bunga atau denda sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT secara TUNAI dan SEKALIGUS
6. Menghukum TERGUGAT membayar uang dwangsom sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada PENGUGAT secara Tunai dan Sekaligus setiap hari jika lalai menjalankan putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan beserta isi didalamnya yang beralamat pada Jalan Ketintang 4/17-B, Surabaya
8. Membebankan biaya perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak: Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut diatas Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban secara e-litigasi tanggal 10 April 2025, sebagai berikut:



DALAM KONPENSI

• DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil dalil PENGUGAT yang diuraikan pada gugatan tersebut Adalah ketidak jelasan Hukum dalam mendeskripsikan dan menerangkan yang menjadi dasar gugatan “ Obscuur Libel Fundamentum petendi “yakni gugatan PENGUGAT tidak mencantumkan Dasar Hukum yang berlaku sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan PENGUGAT a.aquo adalah Kabur tidak jelas, TERGUGAT kemukakan berdasarkan alasan dan hukum sebagai berikut :

- Bahwa dimana Posita dalam Surat Gugatan PENGUGAT, menyatakan bahwa PENGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap CV. JG.Signature (TERGUGAT) dan juga dalam Surat gugatan Penggugat mengatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada PENGUGAT, sehingga menunjukkan PENGUGAT dalam Mengajukan Gugatan perkara a aquo ragu dan tidak konsisten apakah perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi sehingga ambigu atau tidak jelas kabur dan dalam gugatan Penggugat mengatakan “TERGUGAT belum melakukan pembayaran kepada PENGUGAT , yang menjadi kabur dan tidak jelas di sini adalah Pembayaran yang mana yang di maksudkan oleh PENGUGAT tidak menjelaskan secara terinci dalam gugatan tersebut mengakibatkan gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas ;
- Bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT masih terlalu dini atau gugatan Prematur karena batas waktu yang di tentukan belum sampai atau belum terpenuhi, sehingga cacad hukum gugatannya tidak dapat di terima, TERGUGAT kemukakan alasan dan dasarnya : Bahwa, PURCHE ORDHHER (P.O) Nomor : KK / 01-JG / 24 tertanggal 09 Pebruari 2024 adalah bentuk Perjanjian kesepakatan TERGUGAT selaku Pembeli kayu Krikis dan PENGUGAT, selaku Penjual Kayu Krikis dengan jumlah kayu 72 M³ (tujuh puluh dua kibik) kuantitas 4 (empat) Kontainer dimana perkontainer Volumennya 18 M³ (delapan belas kibik) X kali 4 empat kontainer sama dengan (=) 72 M³ (tujuh puluh dua kibik), Namun PENGUGAT belum memenuhi Pesanan kayu krikis permintaan TERGUGAT keseluruhan 72 M³ , melainkan PENGUGAT hanya baru memenuhi pesanan kayu krikis sejumlah 23.3863 M³ dari 3 (tiga) Kontainer dimana isi Volume kontainernya

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby



per kontainer hanya 7.66 M^3 (3 Kontainer X $766 \text{ M}^3 = 23.3863 \text{ M}^3$) sehingga PENGUGAT tidak berhak Menggugat apabila PENGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang di perjanjikan (Non Adminpleti Contractus) sehingga gugatan PENGUGAT tidak dapat di terima (Niet Ont Van kelijk Verklaard/ N.O);

Bahwa gugatan PENGUGAT “ ERROR IN PESONA” karena PENGUGAT keliru menarik CV.JG.SIGNATURE sebagai TERGUGAT dan PENGUGAT tidak berkualitas karena bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan sebelum menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu kepada TERGUGAT, sehingga gugatan cacad hukum, tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT Mohon agar hal hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa Pada Prinsipnya TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT , kecuali dalil yang secara tegas di akui kebenarannya oleh TERGUGAT

1. Bahwa benar dalam Gugatan PENGUGAT mengatakan memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT berdasarkan PURCHASE ORDER bernomor KK / JG / 24 tertanggal 09 - Pebruari 2024 atas pesanan kayu KERIKIS GRADE A ,Size 12 X 12, Panjang 410 Cm, kuantitas 4 (empat) kontainer per container Volumennya 18 M^3 jadi 4 (empat) Kontainer X 18 M^3 (delapan belas kibik) = sama dengan 72 M^3 (tujuh puluh dua kibik) dengan harga kayu M^3 (perkibik) sebesar Rp. 5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan Perjanjian ini ongkos biaya kontainer di tanggung bersama TERGUGAT 50 % (lima puluh persen) dan PENGUGAT 50 % (lima puluh Persen);
2. Bahwa TERGUGAT menolak posita poin angka 2 PENGUGAT “bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Tergugat telah menerima barang kayu tersebut sesuai dengan permintaan pesanan “. TIDAK BENAR sesuai permintaan pesanan melainkan hanya baru TERGUGAT menerima pesanan kayu krikis dari PENGUGAT sejumlah 23.3863 M^3 (dua puluh tiga tiga delapan enam tiga kibik) dari 3 (tiga) kontainer per kontainer isinya volumenya 766 M^3 (tujuh puluh enam enam kibik) yang mana belum terpenuhi tidak sesuai

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian Porche Order tertanggal 09 Pebruari 2024 , 4 (empat) kontainer dalam setiap satu kontainer Volumnya 18 M^3 (delapan belas kibik) jadi 4 (empat) container X (kali) $18 \text{ M}^3 =$ (sama dengan) 72 M^3 (tujuh puluh dua kibik) tapi faktanya TERGUGAT baru menerima pesana kayu krikis dari PENGGUGAT hanya baru 23.3863 M^3 (dua puluh tiga tiga delapan enam tiga kibik) dari 3 (tiga) kontainer per kontainer Volumnya 7.66 M^3 (tujuh puluh enam anam kibik) jika 3 (tiga) kontainer di isi volumnya perkontainer sesuai Purche order tertanggal 09 Pebruari 2024 yaitu perkontainer Volumnya 18 M^3 (delapan belas kibik) tentunya jumlah Volume sejumlah 54 M^3 (lima puluh empat kibik) sehingga hemat biaya ongkos kontainer, terbukti 3 (tiga) kontainer yang telah di bayar oleh TERGUGAT sebesar Rp. 25.950.000 (Dua puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana kesepakatan perjanjiannya menjadi tanggungan bersama TERGUGAT dan PENGGUGAT ;

3. Bahwa TERGUGAT menolak posita gugatan Penggugat pada poin angka 3 yang mengatakan bahwa “TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT untuk di bayar lunas Sekaligus , TIDAK BENAR, justru PENGGUGAT memiliki kewajiban memenuhi sesuai dengan permintaan pesanan TERGUGAT berdasarkan PURCHE ORDER Nomor KK/01 JG/24 tertanggal 09 Pebruari 2024 dengan bersama sama menanggung ongkos biaya Kontainer ; Bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata “Perjanjian Adalah Suatu Perbuatan dengan mana satu orang dalam Gugatan PENGGUGAT atau lebih meningkatkan dengan satu orang lain atau lebih di dalam Perjanjian antara kedua pihak menimbulkan Hak dan Kewajiban, bagaimana mungkin TERGUGAT hendak membayar uang pembayaran dari Perjanjian tersebut sedangkan PENGGUGAT sendiri belum melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian tersebut dengan belum di penuhi permintaan pesanan TERGUGAT berdasarkan PURCHE ORDER (P.O) Nomor : KK / 01-JG / 24 tertanggal 09 Pebruari 2024 2024;
4. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT pada poin angka 3 “ Bahwa PENGGUGAT memiliki Hak Tagih atas kewajibannya belum melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap PENGGUGAT itu adalah TIDAK BENAR, bagaimana bisa timbul hak tagih untuk melakukan Pembayaran PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sedangkan PENGGUGAT belum memenuhi permintaan pesanan kayu TERGUGAT berdasarkan PURCHE ORDHER tertanggal 09 Pebruari 2024 tersebut bahkan TERGUGAT telah melakukan pembayaran

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya ongkos 3 Kontainer sesuai kesepakatan perjanjian di PURCHE ORDHER yang seharusnya di tanggung bersama Sehingga tentunya PENGUGAT yang melakukan Perbuatan Wanprestasi , Berdasarkan Pasal 1320 KUHP ; 1.Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, 2.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan , 3. Suatu pokok persoalan tertentu , 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

5. Bahwa Poin angka 4 dalam gugatan PENGUGAT , Bahwa TERGUGAT pada tanggal 21 Mei 2024 telah membuat Surat Pernyataan bahwa TERGUGAT sebagai Pembeli Kayu yang berhutang kepada PENGUGAT sebesar $Rp.5.800.000 \times 23.3863 \text{ M}^3 = Rp. 135.640.540$ (Seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) TIDAK BENAR, adalah hutang uang sejumlah Rp. 135. 640.540 (Seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) melainkan uang tersebut adalah bagian dari kekurangan uang kayu dari $72 \text{ M}^3 \times \text{perkibik} @ Rp5.800.000,-$ menjadi total nilai keseluruhan Rp. 417.600.000,- (Empat ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) yang belum di penuhi oleh PENGUGAT berdasarkan PUECHE ERDHER tertanggal 09 Pebruari 2024 adapun Surat Pernyataan yang TERGUGAT buat tertanggal 21 Mei 2024 atas permintaan PENGUGAT sehingga TERGUGAT memenuhi permintaan PENGUGAT dengan maksud menunjukan bahwa TERGUGAT telah menerima Kayu krikis dari PENGUGAT berdasarkan PURCHE ORDHER tertanggal 09 Pebruari 2024, agar pesanan kekurangan pesanan kayu krikis tersebut PENGUGAT akan penuhi ;

6. Bahwa poin angka 5 gugatan PENGUGAT “ bahwa PENGUGAT berusaha diselesaikan secara kekeluarga terlebih dahulu dengan TERGUGAT namun upaya tersebut dihiraukan oleh TERGUGAT adalah BENAR TERGUGAT menghiraukan dengan memenuhi permintaan PENGUGAT untuk membuat surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2024 agar kekurangan pesana kayu di penuhi , tapi sayangnya Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 2024 di buat dasar alas an melakukan SOMASI oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT tertanggal 12 Juni 2024 dengan Mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor : 1320 / Pdt, G / 2024/ PN.Sby tertanggal 12 – 12 - 2024;

DALAM REKONPENSI

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam gugatan REKONPENSİ ini TERGUGAT dalam KONPENSİ Mohon disebut PENGUGAT REKONPENSİ , Sedangkan PENGUGAT dalam KONPENSİ Mohon di sebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ ;
2. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ melalui Pengadilan Negeri Surabaya mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap PENGUGAT REKONPENSİ dengan Nomor Perkara 1320 / Pdt. G / 2024 / PN. Sby tertanggal 12-Desember 2024;
3. Bahwa dengan adanya alasan TERGUGAT REKONPENSİ mengatakan gugatan kepada PENGUGAT REKONPENSİ sebagaimana tersebut posita surat gugatan TERGUGAT REKONPENSİ butir poin angka 2,3,4,5 jelas telah merugikan PENGUGAT REKONPENSİ Wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar uang pembayaran perjanjian sebesar Rp135.640.540,- (Seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) tanpa bukti yang jelas
4. Bahwa tuduhan TERGUGAT REKONPENSİ dalam Surat Gugatannya tersebut jelas jelas merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan PENGUGAT REKONPENSİ ;
5. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut , PENGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil
 - a. Kerugian Materiil berupa biaya biaya yang harus di keluarkan dalam rangka mengurus perkara yaitu sebesar Rp.250. 000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi PENGUGAT REKONPENSİ menganggap layak dan memadai TERGUGAT REKONPENSİ di Hukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) ‘
6. Bahwa Akibat yang di derita oleh PENGUGAT REKONPENSİ Adalah rusaknya reputasi PENGUGAT REKONPENSİ sebagai Pengusaha menjadi buruk di pandangan masyarakat , Relasi Rekan Bisnis serta Perusahaan tidak mau lagi melakukan kerjasama dengan PENGUGAT REKONPENSİ;
7. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT REKONPENSİ telah mencemarkan Nama Baik, Maka layak patut apabila TERGUGAT REKONPENSİ di Hukum untuk meminta maaf secara tertulis kepada PENGUGAT REKONPENSİ

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Alasan alasan tersebut diatas, Mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menyatakan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

• DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT KONPENSI tidak dapat diterima untuk Seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan PENGUGAT KONPENSI seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONPENSI seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar ganti rugi Materiil dan Immateriil total keseluruhan sebesar Rp. 1.000.250 000 (Satu Milyard dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk meminta maaf secara tertulis melalui media cetak kepada PENGUGAT REKONPENSI:

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menghukum PENGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI membayar biaya perkara

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono).;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara *e-litigasi* tanggal 17 April 2025 dan Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik secara *e-litigasi* tanggal 24 April 2025 yang untuk selengkapnyanya, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa Fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Ternate Nik. 8271020207690005 atas nama Muhsin Bubakar, diberi tanda P-1;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby



2. Fotocopy dari fotocopy surat Nomor 025/PS-JGS/UD.TTM/06/2024 tertanggal 12 Juni 2024, perihal Pemberitahuan dan Somasi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy surat Nomor 001/006/JGS tertanggal 15 Juni 2024 perihal Jawaban Somasi, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy screenshot percakapan Whatsapp, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy purchase order tanggal 9 Februari 2024, Nomor pesanan: KK/01JG/24, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy PT. Gloria Lautan Kasih, Invoice Nomor 008/PJ-GLK/III/2024, customer: CV JG Signature/Pak Muhsin, Kapal: KM Kendhaga Nusantara 3 Voy. 2, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy pengiriman barang Nomor 03/BBO, pengirim PT. Gloria Lautan Kasih Bobong, penerima CV JGS Tanjung Perak, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy PT. Gloria Lautan Kasih, Invoice Nomor 008/PJ-GLK/III/2024, customer: CV JG Signature/Pak Muhsin, Kapal: KM Kendhaga Nusantara 3 Voy. 2, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy packing list, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy surat keterangan sah hasil hutan kayu, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy kuitansi pembayaran Pajak PSHDR (Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi) melalui Bank BNI, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy surat Nomor B/1257/SP2HP-1/XI/RES.1.11/2024/Satreskrim perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan / pengaduan, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula menghadirkan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ali Mahfud**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi merupakan karyawan freelance sekaligus teman Penggugat;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengiriman kayu dari Penggugat kepada Tergugat. Penggugat sebagai penjual kayu sedangkan Tergugat sebagai pembeli kayu;
 - Bahwa mereka ini ada hubungan kerja sama pengiriman kayu 3 kointaner dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 2024;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengawal kayu tersebut dikirim ke Tergugat di kirim ke Gresik jl Mayjen Sungkono surat jalannya diserahkan ke Pabrik dan yang nerima juga pabrik lalu ada grider (petugas untuk mengecek kayu) dengan jumlah tiga truk container, isinya tidak tahu;
 - Bahwa setelah di break lalu keluar indikasi dari pihak Tergugat, di grider volumenya keluar publikasi 23.11 Meter Kubik;
 - Bahwa setelah Hari Raya tahun 2024 Tergugat belum membayar uang tersebut;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan menurut saksi karena Tergugat belum membayar hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan kepada kantor Kepolisian Tanjung Perak;
 - Bahwa kayu yang sudah dikirim Penggugat kepada Tergugat sekarang sudah dikelola oleh Tergugat padahal hingga sekarang Tergugat belum membayar kayu tersebut;
2. **Hasyim Al Habsyi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi merupakan asisten Penggugat;
 - Bahwa saksi diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengecek, ngecek nya pada tanggal 18 Maret 2024 dengan jumlah 23.11 Meter Kubik, pengiriman tiga truk container dengan nilai Rp. 135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa dari mulai pemesanan di tahun lalu hingga sekarang masih belum ada pembayaran;
 - Bahwa Tergugat selalu mengulur-ngulur waktu hingga sampai dengan saat ini belum dibayarkan;
 - Bahwa setelah kayu dikirimkan kepada Tergugat, kayu tersebut langsung diterima oleh pabrik Tergugat;
 - Bahwa Tergugat selalu memberikan janji-janji dari mulai seminggu, dua minggu, 1 bulan. 2 bulan, dan sampai kemarin waktu Majelis Hakim memberikan waktu perdamaian akan tetapi hingga detik ini belum ada pembayaran sama sekali;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melaporkan Tergugat di Kantor Kepolisian Tanjung Perak dengan kasus penipuan;
- Bahwa harga kayu per meter kubiknya senilai Rp. 5.500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat sebelum membayar pengiriman 3 (tiga) truk kontainer yang telah dikirim Penggugat kepada Tergugat, namun Tergugat meminta pengiriman kayu lagi sebanyak 2 (dua) truk container;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa Fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order tanggal 9 Februari 2024 Nomor pesanan: KK/01JG/24, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya packing list, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya data grade kayu olahan UD. Tani Taliabu Mandiri per shipment 3 Maret 2024, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya rekening tahapan BCA, atas nama Jardin Genia Sutono Putri nomor rekening: 7880182697, peride Maret 2024, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya PT. Gloria Lautan Kasih, Invoice Nomor 008/PJ-GLK/III/2024, customer: CV JG Signature/Pak Muhsin, Kapal: KM Kendhaga Nusantara 3 Voy. 2, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2024, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari fotocopy surat Nomor 025/PS-JGS/UD.TTM/06/2024 tertanggal 12 Juni 2024 perihal pemberitahuan dan somasi, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Nomor 001/006/JGS tertanggal 15 Juni 2024 perihal Jawaban Somasi, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari fotocopy surat Nomor 026/SOMASI-2-JGS/UD.TTM/07/2024 tertanggal 22 Juli 2024 perihal somasi ke-2, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari printout screenshot percakapan Whatsapp, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula menghadirkan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby



1. **Indria Oktavia Ningtyas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan saksi tidak kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat hubungan kerja;
 - Bahwa saksi adalah karyawan lepas;
 - Bahwa saksi di tugasi untuk menghitung jumlah kayu;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa jumlah kayu di kirim tidak sesuai laporan kayu penggugat yang di terima oleh Tergugat;
2. **Sugiono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tahu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi karyawan Tergugat;
 - Bahwa saksi di tugasi untuk mngecek jumlah kayu yang di datangi oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa kayu yang didatangi tidak sesuai dengan laporan dari Penggugat 45.899 M3 melainkan 23.3863 M3;
 - Bahwa saksi mengetahui hanya 3 Countainer tidak sesuai seharusnya 4 Container;

Menimbang bahwa selanjutnya diakhir pemeriksaan perkara Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara *e-litigasi* masing-masing tanggal 21 Agustus 2025 sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat (dalam Konvensi) dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan "Obscuur Libel Fundamentum petendi" yakni gugatan Penggugat tidak mencantumkan Dasar Hukum yang berlaku sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan adalah Kabur tidak jelas, karena Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap CV. JG.Signature dan juga dalam Surat gugatan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi

- Gugatan yang diajukan masih terlalu dini atau Prematur karena batas waktu yang di tentukan belum sampai atau belum terpenuhi;
- Gugatan "ERROR IN PESONA" karena Penggugat keliru menarik CV.JG.SIGNATURE sebagai Tergugat dan Penggugat tidak berkualitas karena bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan sebelum menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai gugatan kabur / *obscuur libel*, majelis berpendapat bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat menyinggung mengenai adanya tindakan melawan hukum, namun setelah Majelis mencermati kembali posita dan petitum gugatan dapat diketahui bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Wanprestasi, dengan demikian gugatan penggugat tidak *obscuur*/kabur sehingga eksepsi tersebut tidaklah beralasan;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait eksepsi bahwa gugatan penggugat adalah *premature*, majelis berpendapat bahwa hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut bersamaan dengan pokok perkara, sedangkan terhadap eksepsi bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona* majelis hakim berpendapat bahwa pada pokoknya adalah hak Penggugat untuk mengajukan siapapun sebagai Tergugat asal terdapat hubungan hukum terkait permasalahan yang diajukan yang menurut Majelis dengan mencrmati gugatan Penggugat terkait alasan gugatan diajukan, secara formil terdapat hubungan hukum dan tentunya pula akan dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan sehingga ditolak pula;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai hubungan hukum Penggugat konvensi sebagai Penjual dan Tergugat Konvensi sebagai Pembeli berupa Kayu KERIKIS GRADE A,Size 12 x12,Panjang 410 cm x 220 cm,kuantitas 4 Kontainer 4 x 18 M³ Dengan harga kayu sebesar Rp.5.800.000/M³ dan atas hal tersebut pada tanggal 13 Maret 2024 Tergugat Konvensi telah menerima barang berupa kayu tersebut sesuai dengan permintaan pesanan, sehingga Tergugat Konvensi memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat Konvensi untuk dibayar

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hingga sekarang Tergugat Konvensi belum melakukan pembayaran, maka Tergugat telah Wanprestasi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa benar Penggugat Konvensi mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Konvensi berdasarkan Purchase Order bernomor KK / JG / 24 tertanggal 09 - Pebruari 2024 atas pesanan kayu KERIKIS GRADE A ,Size 12 X 12, Panjang 410 Cm, kuantitas 4 (empat) kontainer per container Volumennya 18 M³ jadi 4 (empat) Kontainer X 18 M³ (delapan belas kibik) = sama dengan 72 M³ (tujuh puluh dua kibik) dengan harga kayu M³ (perkibik) sebesar Rp. 5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan Perjanjian ini ongkos biaya kontainer di tanggung bersama TERGUGAT 50 % (lima puluh persen) dan PENGGUGAT 50 % (lima puluh Persen); Bahwa Tergugat Konvensi menerima pesanan kayu krikis dari Penggugat Konvensi sejumlah 23.3863 M³ (dua puluh tiga tiga delapan enam tiga kibik) tidak sama dengan Purchase Order sejumlah 72 M³ (tujuh puluh dua kubik) justru Penggugat Konvensi memiliki kewajiban memenuhi sesuai dengan permintaan pesanan tersebut dengan bersama sama menanggung ongkos biaya Kontainer;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat Konvensi mempunyai hubungan hukum jual beli kayu Krikis dengan membuat dokumen berupa Purchase Order bernomor KK / JG / 24 tertanggal 09 Februari 2024 atas pesanan kayu KERIKIS GRADE A ,Size 12 X 12, Panjang 410 Cm, kuantitas 4 (empat) kontainer per kontainer Volumennya 18 M³ , jadi 4 (empat) Kontainer X 18 M³ (delapan belas kibik) = sama dengan 72 M³ (tujuh puluh dua kubik) dengan harga kayu M³ (perkubik) sejumlah Rp5.800.000,00 (Lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tergugat Konvensi telah menerima kiriman pesanan kayu krikis dari Penggugat Konvensi sejumlah 23,3863 M³ (dua puluh tiga koma tiga delapan enam tiga meter kubik);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam gugatan konvensi adalah apakah Tergugat konvensi telah melakukan wanprestasi terhadap karena belum melakukan pembayaran atas kayu yang telah diterima dari Tergugat Konvensi sejumlah 23,3863 M³ (dua puluh tiga koma tiga delapan enam tiga meter kubik) atas dasar jual beli dan Purchase Order bernomor KK/JG/24 tertanggal 09 Februari 2024?;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu Sebab ("oorzaak") yang halal, artinya tidak terlarang;

(Prof. Subekti, S.H. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hal. 134);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wanprestasi;

Menimbang bahwa Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa terkait unsur wanprestasi, *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang bahwa bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang berdasarkan fakta hukum telah ternyata :

1. Penggugat Konvensi mempunyai hubungan hukum jual beli kayu Krikis dengan membuat dokumen berupa *Purchase Order* bernomor KK / JG / 24

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 09 Februari 2024 atas pesanan kayu KERIKIS GRADE A ,Size 12 X 12, Panjang 410 Cm, kuantitas 4 (empat) kontainer per container Volumennya 18 M³ , jadi 4 (empat) Kontainer X 18 M³ (delapan belas kibik) = sama dengan 72 M³ (tujuh puluh dua kubik) dengan harga kayu M³ (perkubik) sejumlah Rp5.800.000,00 (Lima juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Tergugat Konvensi telah menerima kiriman pesanan kayu krikis dari Penggugat Konvensi sejumlah 23,3863 M³ (dua puluh tiga koma tiga delapan enam tiga meter kubik);
 3. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan T-1 serta keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa dengan berdasarkan Purchase Order tertanggal 09 Februari 2024 dimana dalam surat tersebut telah jelas menyebut subjek / pihaknya yaitu Jardin Genia dari CV. JG Signature sebagai Pembeli dan Muhsin dari UD Tani Tallabu Mandiri selaku penjual dengan objek berupa barang yaitu Kayu Kerikis Grade A, Ukuran/size 12x12, Panjang 410 cm & 220 cm, invoice 10 x 10, invoice Panjang 400 cm & 210 cm, kuantitas sejumlah 4 Kontainer 4 x 18 M³ (volume 18 M³ per container) dengan keterangan/ketentuan :
 - Harga kayu Rp5.800.000,-/M³;
 - Harga di luar biaya kontainer;
 - Harga termasuk biaya buruh, surat legal kayu & kordinasi keamanan;
 - Kayu tidak ada kubal, tidak pecah rambut, tidak pecah tembus dan tidak ada mata;
 - Kayu yang sudah keluar grade tidak bisa masuk dalam pengiriman;
 - Pembayaran setelah BL kapal diterima;
 - Pembayaran container 50:50 menjadi kewajiban Bersama;
 4. Bahwa Tergugat konvensi telah menerima Sebagian kiriman kayu dari Penggugat Konvensi pada tanggal 1 Maret 2024, sebagaimana bukti bertanda P-7 dan T- 5 berupa invoice no: 008/PJ-GLK/III/2024 dan sudah diterima oleh pihak Tergugat konvensi di pabrik serta telah diproses untuk usaha milik Tergugat (sebagaimana keterangan saksi saksi);
 5. Bahwa atas pengiriman tersebut, Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran biaya pengiriman sebanyak 3 (tiga) kontainer yang telah di bayar oleh Tergugat sejumlah Rp25.950.000,00 (Dua puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda T-4 dan T-5 serta bukti bertanda P-7;
 6. Bahwa setelah Tergugat konvensi menerima sebagian kayu tersebut tidak segera melakukan pembayaran, dan atas hal tersebut Penggugat konvensi

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan teguran atau somasi kepada Tergugat baik lisan maupun tertulis sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa surat somasi tertanggal 12 Juni 2024 dan tanggal 22 Juli 2024, namun hingga saat ini Tergugat belum juga melakukan pembayaran dengan alasan kondisi keuangan Tergugat, sebagaimana bukti surat bertanda P-3 berupa surat jawaban atas Somasi Penggugat, bukti bertanda P-6 berupa surat pernyataan dari Tergugat;

7. Bahwa atas jumlah yang harus dibayarkan atas sejumlah kayu yang telah diterima Tergugat tersebut adalah sejumlah 23,3863 M³, hal tersebut didasarkan atas penghitungan Tergugat sebagaimana daftar *Packing list* tertanggal 24 Maret 2024 yang dibuat oleh Tergugat Konvensi sebagaimana bukti bertanda T-2 dan jumlah tersebut telah pula diakui oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam konvensi terwujud dengan adanya dokumen berupa *purchase order* sehingga timbul perikatan diantara keduanya sebagaimana kesepakatan yang mereka buat dalam *purchase order* tersebut, selanjutnya majelis berpendapat bahwa meskipun barang berupa kayu yang dikirim baru sebagian saja, namun hal tersebut telah pula diatur dalam *purchase order* bahwa pembayaran dilakukan setelah BL Kapal diterima, dengan demikian apabila barang telah diterima oleh Pembeli maka Pembeli berkewajiban segera melakukan pembayaran kepada Penjual, namun dalam perkara a quo Tergugat konvensi (sebagai Pembeli) tidak melakukan pembayaran sejumlah barang yang telah diterimanya tersebut, serta terhadap diri Tergugat Konvensi telah dilakukan somasi / peringatan sehingga dengan demikian adalah patut dan beralasan bahwa Tergugat konvensi dinyatakan Wanprestasi;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum petitum Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Terhadap petitum angka 2 (dua) untuk menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi Kepada Penggugat, majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan terbut di atas dimana Tergugat konvensi telah dinyatakan wanprestasi, dengan demikian petitum angka 2 (dua) tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) untuk Menghukum Tergugat membayar pelunasan sebesar Rp135.640.540,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh Rupiah), majelis

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa dalam kesepakatan (*purchase order*) ditentukan bahwa harga kayu adalah Rp5.800.000,00 per M³ dan disepakati pula Pembayaran kontainer 50 : 50 menjadi kewajiban bersama, maka dengan mengingat bahwa jumlah kayu yang diterima oleh Tergugat konvensi adalah 23,3863 M³ serta Tergugat telah membayar seluruh biaya pengiriman 3 (tiga) kontainer sejumlah Rp25.950.000,00 (Dua puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), maka yang harus dibayar oleh Tergugat konvensi adalah : (jumlah kayu x harga per kubik) – (1/2 dari biaya pengiriman),

$$= (23,3863 \times \text{Rp}5.800.000,00) - (1/2 \times \text{Rp}25.950.000,00),$$
$$= \text{Rp}135.640.540,00 - \text{Rp}12.975.000,00.$$
$$= \text{Rp}122.665.540,00 \text{ (seratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah);}$$

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) kepada Penggugat, dan petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga atau denda sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dengan bukti-buktinya belum cukup untuk membuktikan bahwa nilai yang diminta tersebut relevan dengan akibat dari perbuatan Tergugat Konvensi, demikian pula terhadap petitum angka 6 (enam) yang pada pokoknya menghukum Tergugat membayar uang dwangsom, oleh karena Tergugat dalam perkara ini dihukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang maka terhadap diri Tergugat tidak dapat dikenakan pembayaran uang paksa/ dwangsom, dengan demikian petitum petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (7) berkenaan dengan sita jaminan, hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan (CB) berkenaan dengan adanya dugaan atau sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat, maka petitum ini tidaklah beralasan sehingga ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas menyatakan gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah terkait posita surat gugatan Tergugat Rekonvensi butir poin angka 2,3,4,5 jelas telah merugikan Penggugat Rekonvensi Wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar uang pembayaran perjanjian sebesar Rp135.640.540,00 (Seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) tanpa bukti yang jelas sehingga jelas merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Penggugat Rekonvensi secara materii maupun immateriil;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Rekonvensi ini berkaitan erat dengan perkara atau dalil dalam gugatan Konvensi dimana dalam pokok perkara konvensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan wanprestasi, maka dalil Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah beralasan sehingga petitum-petitum dalam gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR, KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar pelunasan kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp122.665.540,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 oleh kami Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wiyanto, S.H., M.H., dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 3 Februari 2025, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 16 September 2025** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi terdaftar masing-masing Kuasa Penggugat melalui email dirlaw82@gmail.com, dan Kuasa Tergugat melalui email azuraidah2020@gmail.com ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Wiyanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

2. Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp150.000,00
3. Panggilan : Rp 60.000,00
4. PNBP panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp280.000,00;
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)